



VEREINBARUNG

zwischen

den **Schweizerischen Bundesbahnen SBB**,
spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern,
(nachstehend SBB AG genannt)

vertreten durch

die Division Infrastruktur, Projekt-Management,
Postfach, 8021 Zürich

und

dem **Kanton St.Gallen**,
vertreten durch die Regierung

und

dem **Kanton Thurgau**,
vertreten durch die Regierung, und diese durch das Departement
für Inneres und Volkswirtschaft, 8510 Frauenfeld

sowie

dem **Kanton Appenzell Ausserrhoden**,
vertreten durch die Regierung

betreffend

**die Beteiligung an den Investitionskosten
des Bahnhofausbaus in Romanshorn**

vom 01. Oktober 2001

1. GEGENSTAND

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Gewährung eines bedingt rückzahlbaren Darlehens nach Art. 15 Abs. 4 der Leistungsvereinbarung (abgekürzt LV) zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Aktiengesellschaft Schweizerische Bundesbahnen SBB für die Jahre 1999-2002, das gemäss altem Recht aufgrund von Art. 56 des eidgenössischen Eisenbahngesetzes (SR 742.01; abgekürzt EBG) der Bodensee-Toggenburg-Bahn (BT) für den Bahnhofausbau in Romanshorn durch den Bund und die Kantone St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden ausgerichtet worden wäre.

Die in dieser Vereinbarung vorgesehenen Bundesbeiträge entnimmt die SBB AG den mit der Leistungsvereinbarung gewährten Beiträgen.

2. LEISTUNGEN DER KANTONE

Zur Finanzierung der unter Ziffer 3 dieser Vereinbarung aufgeführten Investitionen leisten die Kantone an den Bahnhofausbau in Romanshorn nachstehende Beiträge:

	Anteile	Bedingt rückzahlbares Darlehen	Total
	%	CHF	CHF
SBB AG (= Bund)	33.87	643'000.-	643'000.-
Kanton St.Gallen	50.37	957'000.-	957'000.-
Kanton Thurgau	12.04	229'000.-	229'000.-
Kanton App. A.Rh.	3.72	71'000.-	71'000.-
Total	100.00	1'900'000.-	1'900'000.-

Allfällige Mehrkosten für die unter Ziffer 3 aufgeführten Bauvorhaben sind zu begründen. Die Kantone finanzieren nachgewiesene Mehrkosten von höchstens 10 Prozent.

3. VERWENDUNG DER MITTEL

Das bedingt rückzahlbare Darlehen wird ausschliesslich für die Erneuerung des Gleises zur Einführung der Bodensee-Toggenburg-Bahn (BT) in den Bahnhof Romanshorn ab der Weiche Nr. 88 (alt Weiche Nr. 7) bis zum Prellbock des Gleises 2 (alt Gleis 3) verwendet.

Die Investitionskosten setzen sich wie folgt zusammen (Kostenvoranschlag zum Bauprojekt vom 29. Juni 2000, Preisbasis 05/2000):

• Stellwerk- und Kabelanlagen	CHF 970'000.-
• Gleisanlage	CHF 355'000.-
• Fahrleitungsanlage	CHF 220'000.-
• Perronanlage	CHF 65'000.-
• Projektleitung, Baunebenkosten, betriebliche Leistungen	CHF 290'000.-
Total (exkl. MWSt)	CHF 1'900'000.-
	=====

4. EINZAHLUNG DER MITTEL

Nach allseitiger Unterzeichnung dieser Vereinbarung überweisen die Kantone der SBB AG ihren Anteil nach dem Stand der Arbeiten.

Die Schlusszahlung der Kantone erfolgt aufgrund der effektiven Kosten. Der Kanton St.Gallen prüft die Schlussabrechnung.

5. RÜCKZAHLUNG DER DARLEHEN

Die Kantone bestimmen in Absprache mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV), in welchem Umfang ihr Anteil des bedingt rückzahlbaren Darlehens aus nicht reinvestierten Abschreibungsmitteln und/oder aus Betriebsüberschüssen allenfalls rückzahlbar ist.

6. BAUHERRSCHAFT, EIGENTUMSVERHÄLTNISSE

Bauherrin für den Bahnhofausbau Romanshorn ist die SBB AG. Sie ist auch Eigentümerin der Bauten und Anlagen auf ihrem Grundeigentum (ZGB Art. 642, Art. 667 Abs. 2 und Art. 671 Abs. 1).

7. STREITIGKEITEN

Bei Differenzen in der Auslegung der Vereinbarungsbestimmungen entscheidet das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) abschliessend.

8. AUSFERTIGUNG

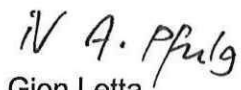
Diese Vereinbarung ist vierfach ausgefertigt. Jede Partei hat ein unterzeichnetes Exemplar erhalten.

9. BESONDERE BEDINGUNG

Diese Vereinbarung gilt als zustandegekommen, wenn den Kantonen das schriftliche Einverständnis des BAV zu dieser Vereinbarung vorliegt.

Zürich, 13. Feb. 2003

Für die SBB AG
Division Infrastruktur
Projekt-Management Zürich


Gion Letta
Leiter


Urs Hunziker
Verträge

St.Gallen, 18. JUNI 2002

Im Namen der Regierung
des Kantons St.Gallen
Der Präsident



Der Staatssekretär





Frauenfeld, - 5. Feb. 2003

Für den Kanton Thurgau,
Der Chef des Departementes
für Inneres und Volkswirtschaft:


Dr. Kaspar Schläpfer
Regierungsrat



Herisau, 11. Feb. 2003

Im Namen der Regierung des Kantons Appenzel A.Rh.
Der Landammann



Der Ratsschreiber

